

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7627/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล ยะวชน
และ ครอบครัว จังหวัด สงขลา

โจทก์

นาย ช้วน กาญจน์หรือวิ กา ยุ จันทร

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 195

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลยะวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดียะวชนและครอบครัว
พ.ศ.2534 มาตรา 104, มาตรา 105

การเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวไปควบคุมเพื่อฝึก และอบรมยังสถานพินิจตามเวลาที่ศาลกำหนดตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลยะวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดียะวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 104(2) นั้น ต้องไม่เกินกว่าที่เด็กหรือยะวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปี บริบูรณ์ เว้นแต่กรณีที่ศาลมีคำสั่งตามวรรคสุดท้ายของมาตรา 104 ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายจะต้องระบุให้ชัดเจนใน คำพิพากษาว่า เมื่อจำเลยมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์แล้วให้ ส่งตัวจำเลยไปจำคุกไว้ในเรือนจำตามเวลาที่ศาลกำหนดด้วย จำเลยจะมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2543 ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา วันที่ 29 ธันวาคม 2540 ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการส่งตัวจำเลย ไปควบคุมเพื่อฝึกและอบรมมีกำหนดขั้นต่ำ 2 ปี ขั้นสูง 4 ปี นับแต่วันพิพากษาคตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลยะวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดียะวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 104(2) จึงครบกำหนดฝึกและอบรมขั้นต่ำกำหนด 2 ปี ในวันที่ 29 ธันวาคม 2542 และครบกำหนดฝึกและอบรม

ชั้นสูง 4 ปี วันที่ 29 ธันวาคม 2544 ซึ่งเกินกว่าที่จำเลยมีอายุครบ ยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ การที่ศาลอุทธรณ์ที่พิพากษายืนตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นจึงขัดต่อกฎหมาย ปัญหา ดังกล่าวเป็นปัญหา ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้น วินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นว่าให้ส่งตัวจำเลยไปรับการฝึกอบรม มีกำหนดชั้นสูงจนกว่าจำเลยจะมีอายุ ครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ ตามมาตรา 104 ประกอบด้วยมาตรา 105

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง ขณะเกิดเหตุจำเลยอายุ 14 ปีเศษลดมาตราส่วนโทษให้กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 จำคุก 4 ปี เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการส่งตัวจำเลย ไปควบคุมเพื่อฝึกและอบรมยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา มีกำหนดขั้นต่ำ 2 ปี ชั้นสูง 4 ปี นับแต่วันพิพากษาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 104(2)

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาให้ส่งตัว
จำเลยไปควบคุมเพื่อฝึกและอบรมมีกำหนดขั้นต่ำ 2 ปี ขั้นสูง 4 ปี นับแต่วันพิพากษา
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 104(2) นั้น เห็นว่าการเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวไป
ควบคุมเพื่อฝึกและอบรมยังสถานพินิจตามเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา 104(2) นั้น
ต้องไม่เกินกว่าที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์เว้นแต่กรณีที่ศาลมีคำ
สั่งตามวรรคสุดท้ายของ มาตรา 104 ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายจะต้องระบุให้
ชัดเจนในคำพิพากษาดังว่าเมื่อจำเลยมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์แล้วให้ส่งตัวจำเลย
ไปจำคุกไว้ในเรือนจำตามเวลาที่ศาลกำหนดด้วย คดีนี้จำเลยเกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2519 และจะมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2543 ศาลชั้นต้นมีคำ
พิพากษาคดีวันนี้วันที่ 29 ธันวาคม 2540 จึงครบกำหนดฝึกและอบรมขั้นต่ำกำหนด
2 ปี นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาวันที่ 29 ธันวาคม 2542 และครบกำหนดฝึก
และอบรมขั้นสูง 4 ปี นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาวันที่ 29 ธันวาคม 2544
เกินกว่าที่จำเลยมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างต้น ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกามีอำนาจ
หยิบยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ส่งตัวจำเลยไปรับการฝึกและอบรมมีกำหนดขั้นสูง
จนกว่าจำเลยจะมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ตามมาตรา 104(2) ประกอบด้วยมาตรา
105 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 3

(อัยยา ดิษยบุตร-สะสม สิริเจริญสุข-ชวลิต ธรรมภาณุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ